

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת חוה אתי עטייה

פ/25/3968

הצעת חוק הרשויות המקומיות (התאמת תקציב הרווחה), התשפ"ד–2023

- מטרה 1. מטרתו של חוק זה היא לעגן את שיטת התקצוב של שירותי הרווחה מהמדינה לרשויות המקומיות בהתאם לדירוג הסוציו-אקונומי של אותן רשויות.
- הגדרות 2. בחוק זה –
- "אשכול חברתי-כלכלי" – הדירוג הסוציו-אקונומי של האוכלוסייה בכלל הרשויות המקומיות בישראל (עיריות, מועצות מקומיות ומועצות אזוריות) על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, המוסד לביטוח לאומי, משרד הכלכלה והתעשייה והמשרד לשירותי דת, שמפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מדי שנה;
- "הקצבה" – תשלום המועבר לרשות מקומית מתוך סעיף תקציב המשרד, כפי שנקבע בחוק תקציב שנתי כהגדרתו בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה–1985¹, לשם מימון של שירותי רווחה שניתנים על ידי רשות מקומית;
- "המשרד" – משרד הרווחה והביטחון החברתי;
- "שירותי רווחה" – כל שירות חברתי שרשות מקומית מחויבת להעניק או להשתתף במימונו לפי דין ששר הרווחה והביטחון החברתי ממונה על ביצועו.
- ייעוד הקצבות 3. הקצבה המועברת לרשות המקומית מיועדת למטרות רווחה בלבד.
- מועדי העברת הקצבות 4. שר הרווחה והביטחון החברתי באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, רשאי לקבוע את מועדי העברת ההקצבה בהתאם לאישור תקציב המדינה.
- השתתפות המדינה לפי אשכול חברתי-כלכלי 5. שיעורי השתתפות המדינה בשירותי הרווחה, וההקצבות למטרת רווחה המשולמות על פיהם, יותאמו לאשכול חברתי-כלכלי שאליו משויכת הרשות המקומית, כלהלן:
- (1) אשכולות 1 עד 4 – השתתפות המדינה במימון שירותי רווחה באמצעות הקצבה תהיה 90% לפחות;

¹ ס"ח התשמ"ה, עמ' 60.

- (2) אשכולות 5 ו-6 – השתתפות המדינה במימון שירותי רווחה באמצעות הקצבה תהיה 85% לפחות ;
- (3) אשכולות 7 ו-8 – השתתפות המדינה במימון שירותי רווחה באמצעות הקצבה תהיה 80% לפחות ;
- (4) אשכולות 9 ו-10 – השתתפות המדינה במימון שירותי רווחה באמצעות הקצבה תהיה 70% לפחות.

ד ב ר י ה ס ב ר

חוק שירותי הסעד, התשי"ח-1958, מטיל על כל רשות מקומית את האחריות לקיים לשכת רווחה על מנת לספק שירותי רווחה לנזקקים בקרב אוכלוסייה המתגוררת בשטחה. על פי המצב הקיים משתתף משרד הרווחה והביטחון החברתי במימון של 75% מהשירות, ואילו הרשות מחויבת במימון בשיעור של 25%.

לא אחת נאלצות רשויות במצב סוציו-אקונומי נמוך בכל רחבי הארץ, לוותר על שירותי רווחה חשובים, בשל היעדר יכולת תקציבית לגייס את התקציב המשלים – המצוינג. משמעות המילה מצוינג – בהקשר של יחסי רשויות מקומיות עם משרדי הממשלה – היא הסכם למימון תואם של פרויקטים ושירותים, כלומר העברת כספים מתוקף התקשרות חוזית בין המדינה והרשות – העברת כספים ממשרדי הממשלה לרשויות מקומיות לקיום פרויקטים שהרשויות מקיימות בעבור משרדי הממשלה.

בדוח מבקר המדינה על היעדר שוויון בתקצוב שירותי הרווחה לרשויות המקומיות נמתחה ביקורת חריפה על שיטת המימון התואם בתקצוב שירותי הרווחה ברשויות המקומיות. בבדיקה נמצא כי ההוצאה הממוצעת של משרד הרווחה בעבור כל מטופל ברשויות החזקות גדולה מההוצאה הממוצעת ברשויות החלשות. הפער הגיע עד פי ארבעה בין הרשויות החזקות ביותר והחלשות ביותר. בדוח צוין כי פערים אלה אינם סבירים, וכי הם מצביעים על כך שבמשך שנים רבות הוקצו עשרות מיליארדי שקלים באופן שאין בו כדי לצמצם את הפערים בהיקפם ובאיכותם של השירותים הניתנים מטעם הרשויות.

הצעת חוק זו באה לתקן את העיוות הקיים ולקבוע מצוינג דיפרנציאלי, בהתאם להשתייכות הרשויות לאשכולות לפי המצב החברתי כלכלי. חלוקה דיפרנציאלית תוביל לצמצום הפערים וחיזוק שירותי הרווחה ברשויות המקומיות באשכולות הנמוכים. ההקצאה תסייע בהשגת שוויון בין הרשויות בהיקף ובמגוון שירותי הרווחה שהן מספקות.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברי הכנסת קארין אלהרר וחיים ילין (פ/20/1967) ועל ידי חברת הכנסת קארין אלהרר וקבוצת חברי הכנסת (פ/20/3136) ועל שולחן הכנסת העשרים ואחת על ידי חברת הכנסת קארין אלהרר (פ/21/148).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון (פ/22/456), על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חברת הכנסת קארין אלהרר (פ/23/1324) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון (פ/24/2397 ; פ/25/2557).

הצעת החוק זהה לפ/24/2397 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
א' בחשוון התשפ"ד (16.10.2023)